

מסורת הש"ס

(א) [לְקַמְנוּנָא], (ב) בַּסֵּ"ה ויטון שזכרנו,

»

הגהות הב"ח

(א) גב' אי דאחו צטענאָט ויז אי דלא אַחו צטענאָט דלזוהוּן אלא בטענתא דנפשׂיהוּהוּ אפי' בן גוּלן נמי. כ"ב ע"ל דף נג בתוס' ד"ס מודה לז' (א) שם ממטי ליה לדרידה ולחמריה: (א) שם סלקא דעתא אמינא אב לבן אחולי: (ד) רשב"ם ד"ה אי דלחו ויז דמאי אחר אנא זכנית: (ה) תוס' ד"ה פעמים ויז דלא איתא דהדר זבנה מצינה הוה אמר: (ו) ד"ה ירד ויז כי אמר בפני הודה:

»

מוסף תוספות

א. עיין תוס' יר"ד מה דמח' על פירות ז' א. כגון שחזוקין בן אריס שלש שנים בשדה זו. רבינו יונה. ג. ואע"פ שכתב ריש"י דיל דכי קאמר אומן אין לו חזקה לדצידין קחני, לא מחזור. יר"ן. ד. עיין רשב"ם. ה. כיון שאבי אביו דר בה תד יומא טענין לו אע"פ שבאה ליה זה מיד הגולן אביו שלא היתה לו חזקה. רבינו יונה. וי"ל דאפי' החזוק אביו בגולנות על שדה זו, שרצויא למעירר מחבכה באותם, חזקה היה שירשה מאביו וחסף וידידה חטף. רעביא.

קבלן. ערב קבלן שקבל המעות מידו של מלוה ונתן לידו של לווה וזהו דינו דממי שיראה המלוה יפרע תחלה. אבל ערב סתמא אין מוכעין לערב תחלה עד שיעמיד מלוה ללוה דצין ויחייצוהו לשלם ואין לו מה לפרוע ולא יגבה מן הערב: **אמרי לה מעיה**. כמו

קבלן אמרי לה מעיד ואמרי לה ״אינו מעיד אמרי לה מעיד כערב דמי ואמרי לה אינו מעיד דניחא ליה דלהווי בדידה תרווייהו דכי אתי בע״ח מאי דבעי שקיל אמר רבי יוחנן אומן אין לו חזקה יבן אומן יש לו חזקה ארים אין לו חזקה יבן ארים יש לו חזקה גולן יבון גולן אין להן חזקה יבן בנו של גולן יש לו חזקה היכי דמי אי (א) אתו בטענתא דאבוהון ואפילו הנך נמי לא אי דלא אתו בטענתא דאבוהון אפילו בן גולן נמי לא צריכא ידקא אמרי עדים בפנינו הודה לו הנך איכא למימר קושטא קא אמרי האי אע״ג דאודי נמי לא מדימין כדרב כהנא דאמר רב כהנא אי לאו דאודי ליה הוה ממטי ליה (א) ולחמריה לשחזור אמר רבא הפעמים שאפילו בן בנו של גולן נמי אין לו חזקה היכי דמי כגון דקא אתי בטענתא דאבא דאבוה היכי דמי גולן אמר רבי יוחנן ״כגון שהוחזק על שדה זו בגולנותא ורב חסדא אמר ׳כגון דבית פלוני שהורגין נפשות על עסקי ממוין: תנו רבנן יאומן אין לו חזקה ירד מאומנותו יש לו חזקה ארים אין לו חזקה יירד מאריסותו יש לו חזקה (א)בן שחלק ואשה שנתגרשה הרי הן כשאר כל אדם בשלמא בן שחלק איצטריך סלקא דעתך אמינא (א) אחולי אחיל גביה קמ״ל דלא אלא אשה שנתגרשה פשיטא ילא צריכא במגורשת

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא מז.

קבבֿלן אמרי ״ה אינו מעיד. אע״ג דאית ליה ארעא אחריתי מימה דמאי נפקא מינה דאי אתי מלוה וטריף את של קבלן אתי קבלן וקטריף את של לווה כיון דאית ליה ארעא אחריתי ואין נראה לומר כגון שיש לקבלן צינונית וההיא ארעא שרצה להעיד עליה נמי צינונית אבל ארעא אחריתי דאית ליה ללוה היא ויבורית דמפסיד כשיבא מלוה וטריף את שלו דלא יהיה נמי לא יעיד ללוה אפילו אית ליה ארעא אחריתי כענין זה ועוד בכל ענין משמע דאינו מעיד דלא מפליג צין היא צינונית צין היא ויבורית ועוד דל״ע בהנזקין (גיטין דף מט:) דנראה דמוכח התם דאם אין ללוה אלא ויבורית גם קבלן לא יתן לו אלא ויבורית ונראה דהיינו טעמא דקבלן אינו מעיד ללוה אע״ג דאית ליה ארעא אחריתי משום דטריחא ליה מילתא למימאס עליה דצינא ודיינא וכשהיו ללוה קרקעות הרבה לא יגבה המלוה מן הקבלן הואיל ויכול לגבות מן הלוה בהרובה אבל מלוה מעיד ללוה בכל ענין אפילו אותה שמעיד עליה היא צינונית ואחריתי ויבורית דמשום איתלושי צינונית לויבורית לא יעיד שקר דמכל מקום יש לו שזה כשזה אי נמי ארעא אחריתי דכולה שמעמין כיוצא בו קאמר:

ה״ג **בגוֹן** דקאמרי בפנינו הודה. פי' בן אריס בן אומן בן גולן ומש״ה אומן אין לו חזקה אבל בן יש לו חזקה כשטוען קמי דידי הודית לאכי שמכרת לו גלמן בציגו דאי צעי אמר מינך וצנתה^[1] אבל בן גולן אין לו חזקה דהודאה שהודה לגולן לאו הודאה היא דאי לאו דאודי ליה שמכרה לו הוה ממטי ליה

ולחמריה לשחזור אבל לא גרסינן כגון דקאמרי עדים דהא אי איכא עדים דאודי ליה דמנינה וצנה א״כ אומן ואריס גופייהו יהו נאמנים^[2] ועוד כיון דאיכא עדים בן אריס בן אומן למא דכריסם להחזיק בלא חזקה נמי מוקמינן לה צדייהו כיון דאיכא סקדי. רימ: **פעמים** שכן בן גולן אין לו חזקה כגון דקארי בטענתא דאבא דאבוה. מימה לר״י דלמאי אין לו חזקה הא טוענין ליורש והוה ליה למימר דלמא אי הוה אציו קיים דהיינו בן גולן הוה טעין אנא הדר וצינתה מינך ונראה לר״י דגרס פעמים שכן גולן יש לו חזקה כגון דקאתי בטענתא דאבא דאביו הוגולן אציו דאע״ג שהיתה צד מי שאין לו חזקה דהיינו אציו הגולן מ״מ יש לו חזקה כיון שאמר שהיתה של אבי אציו^[3] ויש ליישב גירסא ראשונה פעמי' דבן בן גולן אין לו חזקה והכי פירשה כגון דאתא בטענתא דאבא דאביו ואומר שאמר לו אציו דהיינו בן הגולן שהיתה לו הגולן אציו דאם איתא דהדר (א) וצנתה מינך הוה א״ל אנא וצינא אי נמי נראה לר״י דלא טעינן ליורש כי האי גוונא דמילתא דלא שכיחא היא כי היכי דלמר בסוף המוכר את הבית (לקמן דף ע: ושם ד״ה מאן) דלא טעינן ליתמי נאנקו משום דמילתא דלא שכיחא היא והא דקאמר לעיל [בן] בן גולן בן אומן יש לו חזקה היינו דוקא משום דלמר בפנינו הודה ואדרבה משם יש להוכיח דמשמע הא לאו הכי אין לו חזקה כיון דמעיקרא צתורת אומנות ואריסות וגולנות אתא לידיה:

ירד מאומנותו יש לו חזקה. מצינו לפרש מאותן כלים שנתן לו לאחר שירד מאומנותו דומיא דאריס שירד מאריסותו אי נמי אפילו אותן כלים שנתנו לו בשעה שהיה עדיין אומן והוא ששהו אחר אומנותו כ״כ שהוא רגילות שמחזירם לצעלים ונראה דבן אומן נמי דלמר לעיל דיש לו חזקה כי אמר (א) בפנינו הודה היינו אחר ששהו אחר מות אציו דאי לאו הכי אין נראה שיהא גלמן בציגו דאי צעי אמר לקוח הוא צידי דאי טעין נמי לקחתיה ממך לא היה גלמן:

מגורשת

כל הרב סתם ער על שולחנו כגון שנשא אשה ואין משתדל עוד בנכסי אציו. הרי הן ככל אדם כולם שנתנו לו בשעה שנכסי הדין ולא האב בנכסי הדין ולא הדין כו' הגך כיון שהפולגו זה מה שאין להן חזקה זה על זה: **סלקא דעתך אמינא אחולי אחיל**. האב גבי דבן פירות שאכל בשלש שנים ולפיכך לא ערער ולא תיהוי חזקה קמ״ל דלא מחיל: **אלא אשה שנתגרשה פשיטא**. דמחזקת בנכסי צעלה וכן צעלה מחזיק בנכסיה שהרי שוגאין זה את זה והיה להן למחות:

מגורשת

עין מושפטי נר מצוה

קבו א מיי פטוי מהל' עדות הל' ו פי כ"מ סמג לאין קט טושי"ע ח"מ פי' לו ספקי יג בהג"ה: **קבב** ב ג ד ה ו ז ח מיי פי"ד מהל' טוען הל' ג ד סמג עשין לה טושי"ע ח"מ פי' קנב: **קבב** ט י מיי פי"ג שם הל' יא סמג שם טושי"ע ח"מ קמט ספקי יג:

קע ב מיי שם הל' ד טושי"ע שם ספקי מח: **קעא** ל מיי שם הל' ו טושי"ע שם ספקי כו: **קעב** מ מיי שם הל' ט טושי"ע שם ספקי ד: **קעג** ז מיי שם טושי"ע שם ספקי י ועיין טושי"ע אה"ע פי' פז:

»

רבינו גרשום

קבלן מאי. דדיניה דקבלן שאמר למלוה הלוהו ואני קבלן יכול המלוה לפרוע מן הקבלן ועכשיו כל שדוהיו של לווה משועבדים לקבלן עד שיפרע חובו: אמרי לה מעיד. ללוה והוא שיש ללוה שדה אחת כשעור החוב חוץ מה שעורין עליה דהשאת לאו נוגע הוא: ואמרי לה דאפי' אין מעיד. דניחא ליה לקבלן דלוקמי מן הני קרקע תרווייהו בידיא דלוה שיהא לו יותר ממה לפרוע: בן אומן. וכן אריס הרי הן כאחור ויש להן חזקה: אי דקאתי הני בנים בטענה דאבוהון. דאמרי אבינו הורישא לנו. מאי איירא בן גולן דאין לו חזקה אפי' נתן בן אומן וכן אריס נמי לא ליהוי חזקה. ואי דאמי בטענה דנפשיוהו דאמרי וצנינה אפי' בן מגולן נמי ליהוי ליה חזקה: בפנינו הודה לו. המוכר לבן אומן ולבן אריס ולבן גולן דובניה ניהליהו לאבוהון מש״ה איכא למימר בבן אומן וכן אריס כי אתו בטענה דאבוהון דקושטא קאמרי דהמוכר ריש"י הנהנת הוא גבאן חקום פויו כמו חצי שורה ואולי חסר כאן איזה תיבות [ובן] ניהלייהו. והאי בן גולן אע״ג דאיכא עדים שהודה המוכר לגולן לא שכיחא לה לו הריא חזקה דמחמת ביעותותא הוא דאדרי ליה דהוי מסתפי דא לא מודי ליה הוי מלשין עליה. וממטי ליה ולחמריה לשחזור. שילך עם חמורו באגורא לשליחו עבדות השלטון כדמותרגמינן לא חמור א' [מהם] כשאתא לא חמרא דחד מנהון שחורית. וכמו נוח לתשחורת. ולא גמר והקנה לו. אבל בן בנו של גולן אי אתי בטענה דאבוה יש לו חזקה דאביו לאו גולן הוה: ירד מאומנותו. ושוב מחזיק בה יש לו חזקה: בן שחלק. שנתן לו אביו חלקי בחייו והוא מחזיק בשדה אחת יותר על חלקי שנתן לו אביו י' שנים וכן אשה שנתגרשה והחזיקה שוב בשדה בעלה ג' שנים: הרי הן ככל אדם. ויש להן חזקה: סדיא אחולי אחיל ליה. (א) היה הפירות דלא מעירר ולא הווי חזקה:

(א) אולי צ״ל הפירות שאכל הדין ולא מערער וכו'.